

Vilkår for brannforsikring

Dette må du vite om forsikringen din

Vilkårene gjelder når bolighus, hytte og andre bygninger eller brygger, plasthaller, banedekke eller andre ting, bare er forsikret mot brann og naturskade.

I tillegg gjelder generelle vilkår i Frende. Disse har blant annet regler om det totale ansvaret vi har ved krig og terror, muligheten for å si opp forsikringen, renter i et skadeoppgjør og unntak for datakriminalitet.

I forsikringsbeviset står det hvilket hus, hytte, bygning eller annen ting som er forsikret og hvilke dekninger forsikringen din omfatter. Det er viktig at du sjekker at opplysningene i forsikringsbeviset stemmer og at forsikringsbeviset inneholder dekningene du trenger.

Innhold

1. Hvem som er forsikret – sikrede	2
2. Hvor og når forsikringen gjelder	2
3. Hva som kan være forsikret.....	2
3.1 Bygning	3
3.2 Maskin/Inventar/Løsøre/Varer	3
3.3 Driftsløsøre	3
3.4 Innbo.....	3
3.5 Andre ting.....	3

Hoveddekning som gjelder for alle forsikringer

4. Brann og naturskade.....	4
5. Slik regner vi ut erstatningen.....	4
6. Erstatningsansvar som eier av bygning eller ting.....	9

Dekninger som bare gjelder når en privatperson er forsikret

7. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand.....	10
--	----

Disse kravene stiller vi til deg

8. Vi må få riktige opplysninger.....	12
9. Dette kan du ikke bruke bygningen til.....	12
10. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter	12
11. Frist for å melde krav	16

1. Hvem som er forsikret - sikrede

Reglene om hvem som er forsikret i forsikringsavtaleloven § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder:

Forsikringen gjelder for den som har kjøpt forsikringen – forsikringstaker.

Hvis forsikringstaker er en privatperson, gjelder forsikringen også for forsikringstakerens ektefelle eller samboer. Med samboer mener vi den du lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det står i folkeregisteret at dere har hatt samme bolig de siste to årene, eller som du har felles barn og felles bolig med.

Når forsikringen gjelder en bygning, gjelder forsikringen også for den som har tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen. Ved forsikring av løsøre gjelder forsikringen også for den som har panterett i løsøre, hvis panthaver har mottatt skriftlig forsikringsbekreftelse fra Frende.

Hvis vi endrer eller sier opp forsikringen, varsler vi ikke ektefellen eller samboeren din. Vi varsler heller ikke panthaver eller andre medforsikrede.

Hvis du er gift eller samboer, identifiserer vi deg med ektefellen eller samboeren din, etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-11. Identifikasjon betyr at det ektefellen eller samboeren din gjør eller lar være å gjøre i forbindelse med forsikringen eller bruken av bygningen eller tingen, får samme virkning for forsikringen din som om du selv hadde gjort det.

Med «du» i disse vilkårene mener vi den som har kjøpt forsikringen – forsikringstaker, og den eller de som er forsikret.

2. Hvor og når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på adressen som står oppført i forsikringsbeviset – forsikringsstedet.

Erstatningsansvar i punkt 6 og rettshjelp i punkt 7 gjelder i Norden.

Vi erstatte skader som skjer mens du er forsikret i Frende.

Forsikringen gjelder så lenge den blir betalt og verken du eller Frende har sagt opp avtalen. Avtalen blir fornyet hvert år ved hovedforfall.

3. Hva som kan være forsikret

Forsikringen kan omfatte:

- Bygning, eller
- Maskin/Inventar/Løsøre/Varer, eller
- Driftsløsøre, eller
- Innbo, eller
- Andre ting

Det står i forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter.

✓ 3.1 Bygning

Hvis forsikringen gjelder en bygning, omfatter forsikringen bygningen som står spesifisert i forsikringsbeviset, med inntil den forsikringssum som står i forsikringsbeviset.

Forsikring av bygning omfatter også

1. innvendige ledninger og utstyr som har en bygningsfunksjon
2. innredning i form av nedsenket innvendig tak, lettvegger og vegg til vegg tepper, heiser, rulletrapper, ventilasjonsanlegg, solavskjerming, installasjoner for rombelysning og romoppvarming, sprinkleranlegg, brannvarslingsanlegg og fastmonterte kabler for data, lyd- og bildeoverføring
3. utvendige ledninger og utstyr koblet til bygningen som fører elektrisitet, signaler, gass eller væske til eller fra bygning, fram til tilknytningspunkt til offentlig ledning, brønn, tank, kum, reservoar, sjø eller spredeledning

Forsikring av bygning omfatter ikke

1. utstyr, installasjoner og anlegg (herunder ventilasjonsanlegg) som er montert for produksjons- eller næringsvirksomhet
2. utvendige ledninger, rør, tanker og kummer, med tilknyttet utstyr, som betjener produksjonsutstyr eller kjøle- og fryseanlegg
3. utvendige ledninger som benyttes til transport av varer
4. brønn, borehull, infiltrasjonsledning, spredeledning

og spredegrøft

5. grunn eller tomtens verdi
6. antikvarisk merverdi
7. kunstnerisk utsmykking eller merkostnader for urasjonell byggemåte/utstyr

✓ 3.2 Maskin/Inventar/Løsøre/Varer

Hvis forsikringen gjelder maskiner, inventar, løsøre eller varer, omfatter forsikringen det som står spesifisert i forsikringsbeviset, med inntil den forsikringssum som står i forsikringsbeviset.

Forsikring av maskin/inventar/løsøre omfatter også

1. maskiner, inventar og løsøre som anskaffes i forsikringsåret med inntil ti prosent av forsikringssummen som står i forsikringsbeviset og maksimalt 1 000 000 kroner
2. utbedring av egen bygningsmessig innredning i leide lokaler på forsikringsstedet med inntil 200 000 kroner

Forsikring av maskin/inventar/løsøre/varer omfatter ikke

- a) bygning eller annen fast eiendom
- b) motorkjøretøy, luftfartøy, seilbåt og motorbåt og tilhenger til bil, når slike varer ikke er varer i næringsvirksomhet
- c) ting som ikke var i bruk og som var lagret eller deponert på forsikringsstedet
- d) utgifter til vedlikehold og forbedringer

✓ 3.3 Driftsløsøre

Hvis forsikringen gjelder driftsløsøre, omfatter forsikringen fastmontert produksjonsutstyr i landbruksbygg, maskiner, redskap, avling og varer som inngår i driftsregnskapet, med inntil forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. Som driftsløsøre regnes også kraftfor og kunstgjødsel.

Forsikring av driftsløsøre omfatter også

1. driftsløsøre, maskiner, og redskap som anskaffes i forsikringsåret med inntil ti prosent av forsikringssummen som står i forsikringsbeviset
2. gjerde på innmark

Forsikring av driftsløsøre omfatter ikke

- a) bygning, eller annen fast eiendom

- b) motorkjøretøy, luftfartøy, seilbåt og motorbåt og tilhenger til bil
- c) ting som ikke er i bruk, men som er lagret/deponert på forsikringsstedet
- d) utgifter til vedlikehold og forbedringer
- e) gjerde i utmark

✓ 3.4 Innbo

Hvis forsikringen omfatter innbo, omfatter forsikringen innbo og løsøre i hjemmet, med inntil forsikringssummen som står i forsikringsbeviset.

Forsikring av innbo omfatter også

1. dokumenterte utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger og datalagre, med inntil 20 000 kroner
2. nødvendige flytte- og lagringsutgifter
3. nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når hjemmet er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade, og oppholdet er avtalt med Frende, med inntil 100 000 kroner
4. sikredes tap som leietaker når bygningsmessig innredning bekostet av sikrede, ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring, med inntil 50 000 kroner

✓ 3.5 Andre ting

Hvis forsikringen omfatter andre ting, omfatter forsikringen tingen(e) som står spesifisert i forsikringsbeviset.

Hoveddekning som gjelder for alle brann- og naturskadeforsikringer

4. Brann og naturskade

✓ 4.1 Skader vi erstatter på forsikringen

Vi erstatter plutselig og uforutsett (uventet) skade som skyldes

1. brann, nedsoting, lynnedslag eller elektrisk fenomen
2. eksplosjon eller sprengning
3. naturskade. Med naturskade mener vi skader som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm,

stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd, som er omfattet av loven om naturskadeforsikring.

✓ 4.2 Skader vi ikke erstatter på forsikringen

Forsikringen omfatter ikke

1. svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
2. eksplosjonsskade på maskin, motor, tank, kjele, beholder, apparat eller ledning som skyldes eksplosjon i tingen selv.
3. skade som skyldes kortslutning, elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade (selv om det oppstår brann i tingen) på
 - elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt
 - transformator
 - datasentral
 - elektronisk prosess-styringsutstyr
4. skade ved eksplosjon i eller utstrømming fra smelteovn, mixer, skjenk, form, digel eller annen beholder for smeltet masse.

Du har heller ikke rett til erstatning hvis du kan holde fabrikant, leverandør eller reparatør ansvarlig. Hvis kravet ikke fører frem, erstatter vi skaden hvis den er omfattet av forsikringen. Frende overtar i så fall kravet du har mot fabrikant, leverandør eller reparatør.

✓ 4.3 Tilleggsutgifter vi erstatter ved en skade

Hvis vi betaler erstatning etter punkt 4.1, dekker vi også

- nødvendige utgifter til riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse rester av skadde ting med inntil 50 prosent av forsikringssummen og maksimalt 2 000 000 kroner
- påførte ekstrautgifter på grunn av prisstigning i normal reparasjon eller gjenoppføringsperiode med inntil ti prosent av forsikringssummen
- merutgifter på grunn av offentlig påbud i samsvar med punkt 5.4 med inntil 50 prosent av forsikringssummen, og maksimalt 3 000 000 kroner

Ved forsikring av bygning omfatter forsikringen også husleietap inntil 36 måneder etter skaden, med inntil 20 prosent av forsikringssummen for bygning.

5. Slik regner vi ut erstatningen

Bestemmelsene under gjelder i stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1. Tap som ikke er omfattet av disse bestemmelsene, erstatter vi ikke.

✓ 5.1 Skademelding

Du må snarest og senest innen ett år, melde alle skader til Frende. Brann må du i tillegg melde til politiet.

✓ 5.2 Dokumentasjon

Vi kan kreve skriftlig dokumentasjon av alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet ditt.

✓ 5.3 Reparasjon, ny gjenstand eller nybygg

Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste Frende å reparere bygningen til i det vesentlig tilsvarende stand som før skaden, kjøpe ting som i det vesentlige tilsvarer det som ble skadet etter pris på skadedagen, eller gjenoppføre tilsvarende bygning.

Erstatningen er i alle tilfeller begrenset til forsikringssummen som er spesifisert i forsikringsbeviset.

Frende avgjør om bygningen eller gjenstanden blir reparert, gjenskaffet eller gjenoppbygget og hvilken reparatør eller leverandør som blir valgt. Frende kan også bestemme at skaden blir erstattet ved et kontantoppgjør basert på hva det vil koste å reparere, gjenoppbygge eller gjenskaffe bygningen eller gjenstanden, eller markedsverdien av bygningen eller gjenstanden. Vi erstatter det laveste beløpet.

Hvis du har betalt merverdiavgift i forbindelse med utbedring av skaden, erstatter vi denne. Hvis du selv vasker eller rydder etter en skade, betaler vi deg 200 kroner per time. Vi legger da til grunn timeantallet et firma normalt ville brukt på jobben.

Vi erstatter ikke merkostnader som skyldes at bygning eller bygningsdeler er revet uten godkjenning fra Frende. Vi erstatter heller ikke merkostnader som skyldes urasjonell byggemåte eller utstyr.

Vi fastsetter skadens økonomiske omfang ved skjønn hvis du eller Frende krever det. Skjønnnet fastsetter det maksimale erstatningsansvaret Frende har. Du finner mer om reglene i de generelle vilkårene.

✓ 5.4. Merutgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet

Hvis du kan kreve erstatning for utgifter som følge av påbud du blir ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, erstatte vi merutgifter til

1. reparasjon eller gjenoppbygging av bygningen. Merutgiftene er differansen mellom bygningens verdi i forhold til tilsvarende bygg utført i samsvar med påbudet
2. grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppbygging av bygningen. Vi beregner merutgiftene i forhold til en tilsvarende bygning som er utført i samsvar med påbudet

Merutgifter som følge av påbud erstattes med inntil 50 prosent av forsikringssummen, maksimalt 3 000 000 kroner.

Vi erstatte også merutgifter til å undersøke grunnforhold, arkeologisk utgraving eller lignende ekstraordinære tiltak hvis utgiftene er en betingelse for at bygningen kan gjenoppbygges.

Vi erstatte ikke merutgifter:

- a) ved påbud som myndighetene har hjemmel for å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet
- b) når det var en midlertid eller provisorisk bygning som ble skadet, eller bygningen skulle rives, ombygges eller rehabiliteres
- c) for å opprettholde opprinnelig innvendig areal
- d) som overstiger 1 000 000 kroner på en fredet bygning

Hvis den gjenoppførte bygningen er større enn den som ble skadet, beregner vi merutgiftene etter forholdet mellom gulvarealet i den opprinnelige bygningen og gulvarealet i den gjenoppførte bygningen.

Med merutgifter mener vi andelen av utgiftene du ikke kan kreve å få dekket av det offentlige.

Frende kan kreve at du klager på et påbud eller påklage

det selv.

✓ 5.5 Bygning som ikke repareres eller gjenoppføres innen 5 år

Reparasjon eller gjenoppbygging må være avsluttet innen fem år etter at skaden inntraff. Vi kan forlenge fristen hvis inngrep fra offentlig myndighet forsinkes eller hindrer byggearbeidet.

Hvis bygningen uansett årsak ikke er reparert eller gjenoppført innen fem år etter skaden, fastsetter vi erstatnings grunnlaget etter reglene i punkt 5.3 – 5.5, men erstatningen er i tillegg begrenset til reduksjonen i bygningens markedsverdi som følge av skaden og forsikringssummen.

✓ 5.6 Bygning eller bygningsdel som var planlagt revet før skaden

Vi erstatte ikke bygning eller bygningsdeler som var planlagt revet før skaden. Utgifter til rivning som du ville hatt uavhengig av skaden, erstatte vi heller ikke.

Vi regner en bygning eller bygningsdel som planlagt revet, hvis oppførselen din, bygningens eller bygningsdelens tilstand eller bruk, eller andre forhold, gjør det sannsynlig at denne ville blitt revet uansett. Hvis du har søkt om rivningstillatelse, inngått kontrakt om rivning av bygningen, søkt om byggetillatelse for ny bygning eller ny bygning er prosjektert, vil vi alltid regne dette som at bygningen var planlagt revet.

Vi erstatte likevel materialer og bygningsdeler som var brukbare før skaden.

✓ 5.7 Tilbygg eller annen forandring av bygning

Tilbygg eller annen forandring som øker verdien på bygningen, må du melde til Frende innen hovedforfall på forsikringen for at verdiøkningen skal være omfattet av bygningsforsikringen. Hvis vi ikke har fått beskjed, erstatte vi bare den delen av skaden som tilsvarer verdien før endringen.

✓ 5.8 Tap ved at du ikke kan bruke bygningen

Hvis du ikke kan bo i eller leie ut eget hus eller hytte på grunn av skaden, erstatte vi tapet ditt. Vi regner tapet

fra dagen skaden skjedde til reparasjon eller gjenoppbygging har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd.

Slik regner vi ut tapet:

- a) For utleide rom beregner vi tapet på grunnlag av avtalt leie i leiekontrakten.
- b) For rom til eget bruk beregner vi tapet etter markedspris for umøblerte rom.

For hytte er erstatningen begrenset til 50 000 kroner.

Vi trekker fra utgifter du sparer i reparasjonstiden. Vi trekker også fra opptjente renter av bygningserstatningen.

Dersom bygningen ikke repareres eller gjenoppføres, er erstatningen begrenset til maksimalt 12 måneder.

✓ 5.9 Merutgifter til opphold utenfor hjemmet

Vi regner ut erstatningen på bakgrunn av de utgifter sikrede har etter skaden og de utgifter han hadde før skaden oppstod.

✓ 5.10 Naturskade

Vi regner ut erstatning ved naturskade etter reglene i naturskadeforsikringsloven. Naturskade på noe som ikke er omfattet av loven, men omfattet av forsikringen, erstatter vi etter reglene i denne forsikringen.

✓ 5.11 Maskiner, Inventar, Løsøre og Driftsløsøre

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon eller gjenanskaffelse til samme, eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen.

Ved gjenanskaffelse beregnes erstatningen med utgangspunkt i markedspris for vesentlig tilsvarende brukt gjenstand, eller med utgangspunkt i nypris for vesentlig tilsvarende gjenstand. Når det tas utgangspunkt i nypris og når tingens alder utgjør mer enn 30 prosent av total brukstid, gjøres det fradrag for verdiforringelse, og beregnes etter følgende formel:

$$(GB/TB) \times P = E$$

GB = Sannsynlig gjenstående brukstid

TB = Sannsynlig total brukstid

P = Gjenanskaffelsespris

E = Erstatning

Ved vurdering av sannsynlig gjenstående og total brukstid, tas det hensyn til forringelse ved elde og bruk og nedsatt bruksverdi.

For ting som ikke lenger er i bruk eller er ukurante, kan erstatningen ikke settes høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene til klargjøring for salg.

Erstatningsgrunnlag for maskiner, inventar og løsøre som ikke gjenanskaffes eller repareres innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes til differansen mellom tingens omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien etter skaden.

✓ 5.12 Varer

Erstatningen tar utgangspunkt i kostnadene til gjenanskaffelse/reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden, fratrukket verdien etter skaden.

Utgangspunktet for verdifastsettelse av varer:

1. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av eventuelle produksjonskostnader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff.
2. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til salgsprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster.
3. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Ved delskade fratrekkes restverdien.

Ved fastsettelse av verdien skal det tas hensyn til sparte kostnader, renter, kontantrabatt, ukurans og andre forhold som reduserer verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans eller som skal selges til redusert pris, skal verdien reduseres i samme forhold som reduksjon i ukurans/salgspris.

Erstatningen er begrenset til forsikringssummen som er spesifisert i forsikringsbeviset.

✓ 5.13 Innbo

Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse som vurderes på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje.

Erstatningen er begrenset til forsikringssummen som er spesifisert i forsikringsbeviset.

✓ 5.14 Andre ting

Vi beregner erstatningen på samme måte som for maskin, inventar og løsøre i punkt 5.11.

Aldersfradraget i ovennevnte punkter beregnes av den skadede gjenstand og av kostnader som er nødvendige for å få utført reparasjon av den skadede gjenstand. Ved ulik alder på skadde deler legges den eldste delens alder til grunn for hele erstatningsberegningen.

For plasthall, banedekke og solcellepanel gjelder:

Plasthall	Ti prosent for hvert år plasthallen er eldre enn ti år
Banedekke	Ti prosent for hvert år banedekket er eldre enn ti år
Solcellepanel	Ti prosent for hvert år anlegget er eldre enn fem år

For trebrygger og flytebrygger regnes ikke aldersfradrag.

✓ 5.15 Aldersfradrag

Hvis en skade skyldes kortslutning, elektrisk fenomen eller brudd på ledninger eller utstyr gjør vi fradrag i erstatningen verdireduksjon som skyldes alder og slitasje. Vi tar utgangspunkt i sannsynlig brukstid, slitasje, elde, nedsatt bruksmulighet og andre relevante omstendigheter.

Vi regner ut aldersfradraget på tingene i tabellen

nedenfor, på grunnlag av utgiftene som er nødvendige for å få tingen reparert eller gjenskaffet. Er det forskjellig alder på skadde deler legger vi alderen på den eldste delen til grunn for hele erstatningsberegningen.

Dette er fradragsreglene som gjelder for:

Utvendig ledning eller tanker med tilknyttet utstyr, av annet materiale enn plast eller glassfiber	Fem prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn 20 år, men maksimalt 80 prosent fradrag. Det samme gjelder ved bruddskade på bunnledninger (ledninger som ligger i grunnen under huset)
Varmtvannsbeholdere og alle typer innvendige og utvendige pumper	Ti prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn fem år
Elektriske maskiner og apparater	Ti prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn fem år
Hvitevarer, kjøle- og fryserom	Ti prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn tre år
Annen innretning for oppvarming eller kjøling	Fem prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn ti år

✓ 5.16 Forholdet til panthaver

Overfor panthavere beregnes erstatning som ovenfor angitt, men i tillegg er Frendes ansvar begrenset til det laveste av følgende

- forskjellen i panteobjektets omsetningsverdi før og etter skaden
- vedkommendes økonomiske interesse i panteobjektet på skadetidspunktet

Erstatningen til panthaver er i tillegg begrenset til det tapet som panthaver får på grunn av skaden når pantet selges.

Er Frende ansvarlig overfor panthaveren, men ikke overfor eieren, trer Frende inn i panthaverens rett. Dette skjer hvis det betales erstatning til panthaveren. Når Frende trer inn i panthaverens rett, gjelder dette likevel ikke til fortrenghet for panterettigheter som gjaldt da forsikringstilfellet inntraff og som omfattes av

dekningen.

✓ 5.17 Konkursbo og dødsbo

Overfor konkursbo er Frendes ansvar begrenset til det laveste av følgende

- forskjellen i bygningens omsetningsverdi før og etter skaden.
- vedkommendes økonomiske interesse i bygningen på skadetidspunktet

Dette gjelder uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor dødsbo er erstatningen begrenset til forskjellen i bygningens omsetningsverdi før og etter skaden. Dette gjelder uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden inntraff.

✓ 5.18 Grov uaktsomhet eller forsett

Hvis skaden skyldes at du har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig (gjort skaden med vilje), kan erstatningen bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-9.

✓ 5.19 Identifikasjon etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-11

For forsikring til privatpersoner og for landbruksforsikringer gjelder følgende:

Du kan tape din rett til erstatning hvis forsikringstilfellet skyldes handlinger eller unnlatelser fra

1. ektefellen din, hvis vedkommende bor sammen med deg, eller fra personer som du lever sammen med i et fast etablert forhold
2. avløser eller andre som skal påse at arbeid utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene
3. andre som med ditt samtykke er ansvarlig for bygningen eller forsikringsgjenstanden

For forsikring til næringsdrivende gjelder følgende:

Du kan tape din rett til erstatning hvis forsikringstilfellet skyldes handlinger eller unnlatelser fra:

1. øverste ledelsen i bedriften
2. ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid
3. person i overordnet stilling som har ansvar for produksjon, vedlikehold, drift, HMS eller økonomi
4. formann, bas eller andre som skal påse at arbeid

- utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene
5. andre som med sikredes eller forsikringstakers samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden

✓ 5.20 Forsikringssum og egenandel

Erstatningen er begrenset til forsikringssummen som står i forsikringsbeviset ditt.

Hvis det er oppgitt et lavere beløp i vilkårene for visse typer skader eller tap, er erstatningen alltid begrenset til dette beløpet.

I erstatningsoppgjøret trekker vi fra egenandelen som står i forsikringsbeviset, hvis ikke annet er nevnt nedenfor. Det er en egenandel per skadetilfelle.

Ved naturskade eller skade som følge av vind svakere enn storm, er egenandelen 8000 kroner.

Ved naturskade eller skade som følge av vind svakere enn storm, og ved vannskade som følge av inntrenging av vann i bygning fra terreng eller grunnen, er egenandelen 8000 kroner.

Egenandelen blir økt med 20 000 kroner hvis bygningen innenfor 24 måneder på nytt blir rammet av samme type skade. Dette gjelder ved

- a) vannskader av samme årsak
- b) tilbakeslag fra avløpssystemet
- c) rørbrudd

✓ 5.21 Utbetaling av erstatning

Vi utbetaler erstatningen underveis, i takt med reparasjonen eller gjenoppbyggingen.

Hvis bygningen blir gjenoppført på et annet sted eller til et annet formål, eller hvis vi betaler kontanterstatning, krever vi skriftlig samtykke fra den som har tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett før vi betaler.

Vi erstatter merverdiavgift du har betalt med mindre du kan fradragføre den i merverdiregnskapet ditt.

✓ 5.22 Særregler når bygningen blir gjenoppbygget eller reparert av ny eier

Hvis bygningen ikke blir gjenoppført eller reparert av den som var bygningens eier på skadetidspunktet, eller ektefelle, samboer eller livsarving, er erstatningen begrenset til bygningens reduserte markedsverdi som følge av skaden.

6. Erstatningsansvar som eier av bygning eller ting

✓ 6.1 Dette ansvaret er dekket

Forsikringen omfatter ansvar du som eier av bygningen eller tingen som er forsikret kan bli pålagt hvis du har skadet andre eller andres ting.

Med ansvar mener vi det økonomiske erstatningsansvaret du kan holdes rettslig ansvarlig for etter gjeldende erstatningsrett. Med ansvar som eier av bygning mener vi ansvar som ikke har sammenheng med

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din
3. styreoppdrag du har
4. at du eier eller fester annen fast eiendom enn den vi har forsikret

Med personskade mener vi skade, sykdom eller død du påfører en annen person. Med tingskade mener vi tap av eller fysisk skade du påfører noen andres ting, dyr eller fast eiendom.

Forsikringen omfatter skader som blir konstatert (oppdaget av deg eller skadelidte) mens du er forsikret i Frende.

✗ 6.2. Dette erstatningsansvaret er ikke dekket

Vi dekker ikke ansvaret ditt

1. hvis du har opptrådt i annen egenskap enn angitt i punkt 6.1 ovenfor
2. som byggherre ved nybygg eller tilbygg eller bygge- og anleggsarbeider utover ordinært vedlikehold, rehabilitering, ombygging av eksisterende bygningskropp eller vedlikehold av bygningens ledninger i grunnen
3. hvis skaden har oppstått ved ras, dambrudd eller setning i grunnen
4. for formuesskade, dvs økonomisk tap som ikke er

5. en følge av en ting- eller personskade
6. hvis du forsettlig (bevisst eller med vilje) har påført skaden
7. overfor familien din. Med familie mener vi ektefellen eller samboeren din, og dine eller ektefellens/samboerens besteforeldre, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn og deres ektefeller. Vi legger familieforholdet når skaden skjer til grunn
8. overfor selskap hvor du eller familien din har styreverv, er daglig leder i, eller eier minst 50 prosent av aksjene i, når skaden ble forårsaket
9. for skade på din andel av ting som er felleseie
10. for personskade på noen som er eller har vært ansatt hos sikrede, når skaden er forårsaket i et arbeidsforhold
11. for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a, eller for bøter, gebyrer og lignende
12. for skade på ting, fast eiendom eller dyr som tilhører en annen, men som du eller noen på dine vegne låner, bruker eller oppbevarer
13. for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet
14. som du pådrar deg ved forurensning som beskrevet i § 6 i forurensningsloven. Likevel dekker vi ansvaret ditt hvis årsaken til skaden er plutselig og uforutsett (uventet). Forurensning som skyldes korrosjon, tæring, eller andre gradvise prosesser, regnes ikke som uventet
15. hvis det bygges på en avtale eller hvis du har gitt fra deg muligheten til å kreve regress

✓ 6.3. Behandling av erstatningskrav mot deg

Hvis noen krever erstatning fra deg, må du snarest og senest innen ett år melde kravet til Frende. Hvis kravet er over egenandelen og ansvaret er omfattet av forsikringen, behandler vi erstatningssaken.

Du må ikke påta deg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskravet uten godkjenning fra Frende. Vi har rett til å betale erstatningen direkte til skadelidte.

Alle skader som skyldes samme hendelse, eller som skyldes en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett og samme skadetilfelle. Skaden skal behandles etter vilkårene som gjaldt da første skade ble konstatert. Hvis ektefellen eller samboeren din er

omfattet av forsikringen og har medvirket til skaden, regnes også dette som ett skadetilfelle.

Du plikter for egen regning å

1. gi oss alle opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for deg og som vi trenger for å vurdere ansvaret ditt og utbetale erstatning
2. utføre de undersøkelser som vi finner nødvendig
3. møte ved forhandlinger eller møte i rettssak

✓ 6.4 Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen er 10 000 000 kroner per skadetilfelle og samlet per år.

Egenandelen per skadetilfelle er 10 000 kroner hvis sikrede er en næringsdrivende og 6000 kroner per skadetilfelle hvis sikrede er en privatperson.

Hvis noe av erstatningskravet er omfattet av forsikringen og noe faller utenfor, fordeler vi omkostningene etter den økonomiske interessen du og Frende har i saken. Hvis vi er villig til å løse en sak i minnelighet eller betale erstatningskravet, dekker vi ikke videre utgifter eller krav i saken.

Dekninger som bare gjelder når en privatperson er forsikret

7. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand

✓ 7.1. Dette er inkludert i rettshjelpsdekningen

Forsikringen omfatter rettshjelp når du er part i tvist som eier av bygning(ene) som er spesifisert i forsikringsbeviset. Rettshjelp innebærer at vi refunderer utgiftene dine til juridisk bistand (advokat).

Med tvist som eier av hus/hytte spesifisert i forsikringsbeviset, mener vi tvist som ikke har sammenheng med

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din
3. styreoppdrag du har eller
4. at du eier eller fester annen fast eiendom enn den vi har forsikret

Tvisten må oppstå mens du er forsikret i Frende.

Hvis boligen din er solgt og forsikringen i Frende opphørte i forbindelse med salget, dekker vi rettshjelpsutgifter i tvist hvis du er part fordi du var tidligere eier. Hvis du har kjøpt ny bolig, og ennå ikke har kjøpt egen forsikring, dekker vi også tvist med selger hvis nåværende bolig var forsikret i Frende på kjøpstidspunktet.

Vi regner tvist som oppstått når du eller motparten bestrider et fremsatt krav, eller hvis motparten ikke har tatt stilling til kravet innen rimelig tid. Tvisten kan gjelde hele eller deler av kravet, og kan oppstå muntlig eller skriftlig.

En tvist regnes ikke som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som bringes inn for domstolene i flere saksanlegg.

Ved tvist som etter lov eller avtale skal avgjøres ved voldgift, dekker vi rettshjelp hvis rettshjelp ville vært dekket for alminnelige domstol. Hvis saken bli ført for særdomstol etter reglene i domstolsloven § 2, dekker vi likevel rettshjelpsutgiftene dine hvis tvisten kunne vært ført for alminnelig domstol.

✓ 7.2 Utgifter vi erstatter

Ved en tvistebehandling erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til egen advokat, registrert rettshjelper etter reglene i domstolloven § 218, retten, advokatmekler som er godkjent av advokatforeningen og sakkyndige. Hvis tvisten bringes inn for retten, dekker vi også utgifter til vitner og rettsgebyr til forliksrådet og tingretten.

Vi erstatter ikke rettsgebyr ved anke, kjæremål eller bruk av andre rettsmidler. Saksomkostninger som du blir idømt eller påtar deg i et forlik, erstatter vi heller ikke.

Saksomkostninger du får tilkjent, trekker vi fra i erstatningen. Vi erstatter likevel tilkjente saksomkostninger hvis du kan dokumentere at motparten ikke kan betale.

Hvis du i en dom blir tilkjent saksomkostninger, må du på forhånd ha godkjenning fra Frende hvis du etter dommen vil inngå forlik som innebærer at du må bære

dine egne omkostninger. Hvis vi ikke har godkjent forliket, trekker vi fra saksomkostningene du ble tilkjent i dommen.

✗ 7.3. Dette er ikke inkludert i rettshjelpsdekningen

Vi dekker ikke rettshjelp ved tvist

1. i saker du er part i som selger av bolig og du har kjøpt eierskifteforsikring på boligen
2. som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, omstøtelse, underholdsbidrag, oppløsning av økonomisk fellesskap mellom samboere, oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker
3. som bare hører inn under namsmyndighetene etter reglene i tvangsloven § 2-1, bortsett fra tvist som gjelder boligen din
4. som gjelder inkassosak hvis kravet er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling hvis du er konkurs- eller akkordskyldner
5. hvor du er fornærmet, mistenkt, siktet, tiltalt eller saksøkt i straffesak
6. som gjelder erstatning for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a
7. som springer ut av en ulovlig handling fra noen som er omfattet av forsikringen
8. som gjelder forvaltningsvedtak. Likevel erstatter vi utgifter ved søksmål etter at klageadgangen er fullt utnyttet. Tvist i utlendingssaker og tvist om oppholds- eller arbeidstillatelse, dekker vi likevel ikke
9. mellom sameiere, med mindre det er tvist mellom eiere av ulike eierseksjoner i samme sameie
10. om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
11. som gjelder avslag på rettshjelpsdekning

Vi erstatter heller ikke utgifter som du er påført før tvist har oppstått, og utgifter knyttet til et tvistegrunnlag som forelå da forsikringen ble kjøpt.

✓ 7.4. Forsikringssum og egenandel

Samlet erstatning ved hver tvist er 100 000 kroner. Hvis det er tre eller flere parter på samme side i tvisten, er samlet erstatning 250 000 kroner. Sumbegrensningen gjelder også om partene har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskaper.

Ansvarer vårt er dessuten begrenset til din antatte økonomiske interesse i saken.

Hvis noen av partene i saken er uforsikret, må de bære sin andel av utgiftene og skal holdes utenfor når vi regner ut erstatningen.

Egenandelen din er 4000 kroner pluss 20 prosent av de øvrige kostnadene. Vi trekker bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

✓ 7.5. Frist for å melde krav og erstatningsregler

Hvis du vil kreve erstatning under rettshjelpsforsikringen, må du sende skriftlig melding til Frende så snart som mulig, og senest innen ett år etter at tvist oppsto og advokat er engasjert.

Hvis du har brukt advokat i tvist som gjelder et offentlig forvaltningsvedtak, regnes fristen for å kreve erstatning fra det tidspunkt klageadgangen er fullt utnyttet.

Du kan selv velge en advokat som etter sakens art og bostedet ditt er egnet for oppdraget. Hvis det er flere parter på samme side som har likeartede interesser, kan vi kreve at dere benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Du plikter å begrense utgiftene til rettshjelp. Du må selv bære omkostninger som vi ikke anser som rimelige og nødvendige.

Ved krav om erstatning for rettshjelpsutgiftene dine har Frende samme rett som du til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet salæret sitt. Vi refunderer utgiftene dine når du har dokumentert at du har betalt din egenandel.

Frende kan kreve at du ber domstolen vurdere salærkravet fra advokaten din etter reglene i tvisteloven § 3-8. Både du og Frende kan be Den Norske Advokatforening vurdere om salærkravet er rimelig.

Disse kravene stiller vi til deg

Kravene vi stiller til deg, stiller vi også til ektefellen eller samboeren din. Det betyr at om kravene vi stiller til deg

for å unngå skader, blir brutt av ektefellen eller samboeren din, så kan både din og ektefellen/samboerens rett til erstatning falle bort.

Hvis forsikringstaker eller den som er forsikret er en næringsdrivende, stiller vi disse kravene også til bestemte ansatte i bedriften. Retten til erstatning kan derfor falle bort hvis forsikringstilfellet skyldes handlinger eller unnlatelser fra:

- Sikredes øverste ledelse.
- Ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid.
- Person i overordnet stilling som har ansvar for produksjon, vedlikehold, drift, HMS eller økonomi.
- Formann, bas eller andre som skal påse at arbeid utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene.
- Andre som med sikredes eller forsikringstakers samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden.

8. Vi må få riktige opplysninger

I forsikringsbeviset for hus- og hytteforsikringen din står det hvilke opplysninger om huset eller hytta vi har lagt til grunn da vi beregnet prisen. Det er svært viktig at du sjekker at opplysningene stemmer. Hvis opplysningene ikke er riktige, eller det skjer endringer, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen.

Hvis opplysningene vi har lagt til grunn for prisberegningen ikke er riktige, blir Frendes ansvar ved en skade forholdsmessig redusert. Det betyr at erstatningen blir redusert til det som svarer til forholdet (i prosent) mellom prisen som er betalt og den prisen som skulle vært betalt. Hvis du har bygget på huset eller hytta uten å melde fra om tilbygget etter reglene i punkt 5.9, erstatter vi den delen av skaden som svarer til forholdet mellom bygningens verdi før og etter tilbygget. Hvis de uriktige opplysningene hadde vesentlig betydning for risikovurderingen vår, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen bli sagt opp etter reglene i § 4-2 og § 4-3 i forsikringsavtaleloven.

9. Dette kan du ikke bruke bygningen eller tingen til – bruksbegrensninger

Vi krever at bygningen eller gjenstanden

1. ikke blir fraflyttet. Vi regner bolighus som fraflyttet når det ikke lenger blir brukt som fast bolig. Dette

forbeholdet gjelder ikke ved forsikring av hytte, eller ved forsikring av bygg under oppføring

2. ikke benyttes til annet formål eller annen næringsvirksomhet enn det som står i forsikringsbeviset.
3. ikke brukes som hybelhus, hospits, omsorgsbolig eller noen form for asylmottak eller lignende.

Vi dekker ikke skader som skyldes brudd på bruksbegrensningene, hvis du visste eller burde visst at bygningen var fraflyttet eller hva den ble brukt til, etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-6 og § 4-7. Skade som skyldes brann eller naturskade er likevel også dekket på fraflyttet bolig.

10. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter

Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade. Disse sikkerhetsforskriftene er våre krav til deg. Hvis du ikke har overholdt sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert etter reglene i § 4-8 i forsikringsavtaleloven.

Dette er kravene vi stiller på brann og naturskadeforsikringen

Når forsikringstaker er en privatperson gjelder følgende sikkerhetsforskrifter

1. bygning skal ha røykvarsler og slokkeutstyr i samsvar med brannforskriftene
2. elektroarbeider skal utføres av autorisert håndverker. Det samme gjelder annet arbeid som i henhold til lov eller forskrift kreves utført av autorisert håndverker

Når forsikringstaker er en næringsdrivende (herunder landbruksvirksomhet) gjelder følgende sikkerhetsforskrifter

✓ 10.1 Brann og eksplosjonsfarlig stoff

Behandling og oppbevaring av brann og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med

1. kapittel 2 og 3 i forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009 og
2. kapittel 7 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002

Forsyningsanlegg og fordelingsanlegg med tanker, rør, armatur og andre gasstekniske komponenter for energigasser, skal prosjekteres, installeres, kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i Norsk Gassnorm.

Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til produsentenes godkjente anvisninger.

✓ 10.2 Bygningstekniske installasjoner

Tekniske installasjoner og utstyr skal prosjekteres, installeres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres iht.

1. paragrafene 29-5 og 29-6 i plan- og bygningslov av 27. juni 2008 og
2. forskrift om brannforebygging av 17.12.2015
3. paragraf 2 i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1929
4. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg av 6. november 1998

Prosjektering, installering, drift, vedlikehold og kontroll skal dokumenteres.

✓ 10.3 Brannskillende bygningskonstruksjoner

Brannskillende bygningskonstruksjoner skal være utført og ettersett i samsvar med § 2-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002.

✓ 10.4 Slokkeredskaper

Enhver bygning skal minst være utstyrt med

1. 1 tomme brannslange på 1 tomme opplegg eller
2. 6 kg ABC (ABE) håndslukkeapparat eller
3. 9 liter skumapparat.

Slukkemidlene skal plasseres med maksimum 25 meters avstand. Slokkeredskapene skal være plassert lett synlig, godt tilgjengelig og være funksjonelle. Slokkeredskapene skal kontrolleres minst en gang i året. Hvert apparat skal være forsynt med en merkelapp som viser datoen for siste kontroll.

Rabattgivende automatiske sprinkleranlegg skal være funksjonsdyktig til enhver tid. Forsikringstaker skal årlig

dokumentere sprinkleranleggets slokkekapasitet og funksjonsdyktighet i form av rapport fra FG-godkjent kontrollorgan.

✓ 10.5 Varme arbeider

Dersom det utføres varme arbeider skal sikrede påse at sikkerhetskrav og sertifikatreglene nedenfor følges.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen og skjult flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko.

Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

✓ 10.5.1 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

✓ 10.5.2 Sikkerhetskrav

1. sjekkliste for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge Forsikringsdrift eller tilsvarende sjekkliste skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Sjekklisten er tilgjengelig på www.brannvernforeningen.no.
2. alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet
3. åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet
4. egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk 6 kg/liter håndslukkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslukkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret
5. navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig

tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav

6. brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Stiftelsen Norsk Brannvernforening eller annen godkjent organisasjon i øvrige nordiske land

I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak

- a) ved utførelse av varme arbeider på tak skal det i tillegg til sjekkliste foreligge en dokumentasjon på at det er utført en risikovurdering av arbeidet
- b) det er forbud mot bruk av åpen og skjult flamme på oppførede og luftede tretak
- c) ved utførelse av varme arbeider på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt b ovenfor skal brennbar isolasjon og brennbare konstruksjoner være tilstrekkelig beskyttet med ubrennbar isolasjon eller ubrennbare materialer som gir tilsvarende beskyttelse. Ved bruk av åpen og skjult flamme skal det være tilstrekkelig sikkerhetsavstand til bygningskonstruksjoner/bygningsdeler som består av brennbare materialer

✓ 10.6 Brannalarmanlegg

Dersom det er krav om brannalarmanlegg fra forsikringsselskapet eller det er gitt rabatt for brannalarmanlegg, gjelder følgende:

✓ 10.6.1 Utførelse og godkjenning

Anlegget skal være prosjektert, installert, satt i drift og ferdigstilt av FG-sertifisert foretak (FG-760) og personell (FG-750), og i samsvar med NS 3960 for slike anlegg.

✓ 10.6.2 Sikredes ansvar for egenkontroll og ettersyn

Sikrede skal sørge for nødvendig kompetanse til å kunne gjennomføre egenkontroll og ettersyn og ivareta anleggets funksjon og pålitelighet. Sikrede skal sørge for ettersyn av anlegget minimum 1 gang i måneden utført av personell med tilstrekkelig opplæring iht. NS 3960. Det skal føres kontrolljournal.

✓ 10.6.3 Drift, vedlikehold og kontroll

Anleggets funksjonalitet skal årlig kontrolleres av FG-sertifisert foretak (FG-760) og personell (FG-750), i henhold til gjeldende FG-regler (FG-790) og leverandørens spesifikasjoner. Kontrollrapport skal registreres i FG-kontroll.

✓ 10.6.4 Utbedring av mangler og avvik

Sikrede skal umiddelbart igangsette utbedring av mangler og avvik som avdekkes ved ettersyn, vedlikehold og kontroll.

✓ 10.6.5 Endringer og utvidelser av brannalarmanlegget

Ved endringer i beskyttet område og påbygg, må det sikres at anleggets funksjonalitet og effektivitet opprettholdes. Endringer eller utvidelser av anlegget må utføres etter gjeldende regler og standarder.

✓ 10.6.6 Utkobling av brannanlegget

Dersom hele eller deler av anlegget midlertidig må kobles ut, skal sikrede iverksette tiltak, teknisk og organisatoriske, slik at risikoen ikke øker. Utkoblingsperioden skal gjøres så kort som praktisk mulig og iht. NS 3960.

✓ 10.6.7 Dokumentasjon

Det skal dokumenteres at ovennevnte punkter er oppfylt i internkontrollsystemet.

✓ 10.7 Selvantennelig avfall

Avfall som kan selvantenne, skal straks legges i egnede beholdere av metall med selvlukkende lokk eller fjernes til betryggende sted.

✓ 10.8 Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller

utenfor container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses fast.

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.

✓ 10.9 Utendørs lagring av brennbart materiale

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m² skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.

✓ 10.10 Unormal eller sterkt varierende risiko, bygging og rehabilitering

Ved drifts- eller bruksforhold som kan lede til økning i fare for antennelse eller brannspredning, herunder ombygging og rehabilitering, skal det

1. gjennomføres ekstraordinære tiltak i samsvar med § 3-6 i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26. juni 2002. Tiltakene skal dokumenteres skriftlig
2. bestemmelsene i "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser" (bygggherreforskriften) av 3. august 2009 overholdes

✓ 10.11 Brannsikring av frityr i kommersielle kjøkken herunder koke- og stekeinnretninger

✓ 10.11.1 Omfang

Kommersielle kjøkken med frityranlegg og eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha automatisk slokkeanlegg.

✓ 10.11.2 Systemkrav

Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard.

Minimumskrav er gitt i NFPA 17A og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden. Slokkeanlegget skal kunne løse ut automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget. Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re-antennning etter slokking. Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og stekeinnretninger også minimum dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav. Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

✓ 10.11.3 Kontroll, ettersyn og vedlikehold

Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av anlegget skal følges, det skal verifiseres at dette dekker minimumskrav gitt i NFPA 17A. Standarden angir at vedlikehold skal utføres minst halvårlig av kvalifisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring av leverandøren. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.

✓ 10.11.4 Rengjøring

Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk. Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst hver uke, hyppigere ved behov og kanal med avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri.

✓ 10.11.5 Strøm- og gasstilførsel

Strøm og eventuell gasstilførsel for frityr, andre koke- og steke innretninger skal frakobles ved arbeidstidens slutt.

✓ 10.11.6 Håndslukkere

I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslukkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3. Plassering av slokker skal være merket, fastmontert, lett synlig og på lett tilgjengelig. Håndslukker skal holdes i god stand og kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

✓ 10.11.7 Opplæring

Opplæringen skal inkludere aktuelle bestemmelser i denne sikkerhetsforskriften og leverandørens anbefalte rutiner etter utløst slokkeanlegg.

Leverandørens skriftlige bestemmelser med rutiner etter utløst anlegg skal gjennomgås.

✓ 10.12 Sikring mot lynnedslag og elektriske fenomenskader

Elektronisk styrte maskiner og apparater og elektroniske komponenter skal på nett- og signalsiden være beskyttet mot overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger, nettstøy fra elektriske motorer, apparater o.l., samt mot variasjoner i nettspenningen.

✓ 10.13 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner.

Elektro-, VVS arbeider og bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner, skal utføres av autorisert håndverker. Det samme gjelder annet arbeid som i henhold til lov eller forskrift kreves utført av autorisert håndverker.

Sikrede skal sørge for at utførelsen dokumenteres av autorisert håndverker ved nybygg, påbygg, bruksendring og ominnredning. Bygning, bygningskomponent eller maskin må ikke utsettes for større belastninger enn den er beregnet for.

✓ 10.14 Vedlikehold/tilsyn av bygning

Forsikret bygning med tilknyttet utstyr skal vedlikeholdes slik at bygningens tilstand til enhver tid tilfredsstiller de samme byggtekniske krav som lå til

grunn for byggetillatelsen, samt senere spesifikke pålegg gitt av offentlig myndighet.

✓ 10.15 Bruk og vedlikehold av forsikrede gjenstander

Forsikrede gjenstander

1. må ikke brukes til andre formål eller utsettes for større belastninger enn angitt av leverandøren.
2. ikke utsettes for unormal bruk eller uforsvarlig belastning.
3. ettersyn og kontroll skal utføres i henhold til leverandørens instruks og veiledning.
4. skal betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell.

✓ 10.16 Sikring av EDB utstyr, dataregistre og programmer

1. Det skal daglig tas sikkerhetskopi av dataregistre og programmer. Kopien skal oppbevares i en annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A120 ifølge NT FIRE 017. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
2. EDB-utstyr må brukes og lagres på egnet sted med hensyn til temperatur, luftfuktighet og gass- og støvinnhold i luften.

11. Frist for å melde krav

Du må snarest, og senest innen ett år, melde krav til Frende. Vi regner fristen fra tidspunktet du fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet ditt. Hvis du ikke har meldt kravet ditt innen fristen, mister du retten til å kreve erstatning etter reglene i § 8-5 i forsikringsavtaleloven.